



न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : सी-25/2026

मैसर्स ओम इण्डस्ट्रीज़, द्वारा प्रोपराइटर, श्री राम बाबू पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद,
पता: ग्राम व पोस्ट फुर्सतगंज, जिला-अमेठी।

.....अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

1- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पता: 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।

2- अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, गौरीगंज, तिलोई, अमेठी।

.....प्रत्यर्थीगण

अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता :- श्री मोहम्मद रफी खान, लखनऊ।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत अभ्यावेदन, मैसर्स ओम इण्डस्ट्रीज़, द्वारा प्रोपराइटर, श्री राम बाबू पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, पता: ग्राम व पोस्ट फुर्सतगंज, जिला-अमेठी द्वारा न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश में योजित अभ्यावेदन संख्या सी-190/2023 में पारित आदेश दिनांक 27-05-2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कारण योजित किया गया है, जिसे अभ्यावेदन संख्या सी-25/2026 पर दिनांक 03-06-2026 को पंजीकृत किया गया।

न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 27-05-2024 को अभ्यावेदन में निम्न टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया गया : -

“उपरोक्त प्रकरण में स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-07-2023 के अनुपालन में दिये गये एक बिन्दु (E.D. की छूट) को छोड़कर समस्त बिन्दुओं का अनुपालन कर दिया गया है। यहाँ यह भी समीचीन है कि प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 5959 दिनांक 05-09-2023 द्वारा अभ्यावेदनकर्ता के संयोजन में नियमानुसार मिलने वाली E.D. छूट के सन्दर्भ में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० शासन को अवगत कराया, जिसके अनुक्रम में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० शासन, सुल्तानपुर जोन, सुल्तानपुर में प्रकरण को उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, अयोध्या रीज़न, अयोध्या (कैम्प कार्यालय लखनऊ रीज़न, लखनऊ)



को सन्दर्भित कर दिया है, जिसका अनुपालन विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना है, जिसके लिये लाइसेंसी को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा।

अतः विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फ़ोरम, अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-07-2023 का अनुपालन पूर्ण मानते हुए अभ्यावेदन अन्तिम रूप से निस्तारित एवं समाप्त किया जाता है।”

उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18-06-2026 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 30-06-2026 को पूर्वा० 11:00 बजे की गयी।

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांकित 01-06-2026 में निम्नवत् कथन किया गया : —

“The present dispute is filed before this Hon’ble Electricity Ombudsman under the provision of Section 42 (5) of Electricity Act. The petitioner filed a petition before Hon’ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya pleased to passed the Judgment dated 31.07.2023 in Case No. 14/2021 named as M/s Om Industries Village & Post-Fursat Ganj, District Amethi Through its Proprietor Ram Babu S/o Dwarika Prasad Vs Executive Engineer Madhyanchal Vidut Vitran Nigam Electricity Distribution Division-II Gauri Ganj (Tiloi), Amethi and others passed by Consumer Grievance Redressal Forum, Ayodhya in which there is clear direction for re-assessment of electricity bill as per direction in the judgment but opposite party are not giving electricity duty benefits which was given in Industrial policy 2004 by the governments. That petitioner visited several times for re-assessment of bill, but opposite party clearly refuses. Till today opposite party did not provide re assessment of electricity after adjustment of electricity Duty in bill as per direction in the judgment and others benefits as per order passed by Learned Hon'ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya which is clear violation of Section 142 of Electricity Act, 2003. The opposite parties have not complied the order in the light and spirit passed by the Hon'ble Forum willfully and deliberately and liable to be punished under Section 142 of Electricity Act 2003 by Hon'ble Uttar Pradesh. Electricity Ombudsman, Lucknow and Hon'ble Electricity Regulatory Commission, Lucknow. The concerned Executive Engineer the Respondent/Contemnors have willfully and knowingly have flouted the order passed by the Hon’ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya Judgment dated 31.07.2023 in Case No. 14/2021 named as M/s Om Industries Village & Post-Fursat Ganj District Amethi Through its Proprietor Ram Babu S/o Dwarika Prasad Vs. Executive Engineer Madhyanchal Vidut Vitran Nigam Electricity Distribution Division-II Gauri Ganj (Tiloi), Amethi and others and not refunding the Electricity Duty given by the



petitioner in the previous electricity bill. The applicant has made a letter to respondent / contemnor stating there in that to comply the order passed by Hon'ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya Judgment dated 31.07.2023 in case no in his office It is prayed that this Hon'ble court may kindly be pleased to summon the respondent/contemnors before this Hon'ble Electricity Ombudsman, Lucknow and punish them accordingly. The above-mentioned act of the opposite parties has inflicted upon the Complainant mental tension and agony of unbearable character for which the complainant must be suitably compensated. The fact of the present case are that the petitioner is the Proprietor of the M/s Om Industries Rice Mill for earning of his livelihood by means of self-employment and for this he had taken a load of 110 KVA in HV-2 Category opposite parties allotted to consumer connection after depositing the requisite fee and completing the required formalities having Account no 761702341714 Book No. 0/HV02 Connection No. 318000867 Meter Genus Type having Multiplying Factor-6 in the premises of petitioner at Brahmani Fursat Ganj District Amethi It is further submitted that applicant move several application before opposite party and meet concerned executive engineer for the reassessment/adjustment and he met personally with the concerned Executive Engineer but he ignored all the application which is placed before him by the applicant. It is further stated that only one hour require is to comply the order he is willful well aware of the Hon'ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya pleased to passed the Judgment dated 31.07.2023 in Case No. 14/2021 and he is legally bond to comply the order passed by this Hon'ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya unless he gets any stay order in its letter and spirit. After noncompliance of order passed by Hon'ble Consumer Grievance Redressal Forum Ayodhya petitioner filed a contempt petition before this Hon'ble Electricity Ombudsman in which this Hon'ble Electricity Ombudsman clearly directed the opposite party to give benefits of electricity duty to petitioner it is very necessary to point out that opposite party also willfully and deliberately not complying the order passed by this Hon'ble Electricity Ombudsman. The opposite parties have not complied the order passed by this Hon'ble Forum, willfully and deliberately and liable to be punished under Section 142 of Electricity Act, 2003 by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission. The concerned Executive Engineer who is also assessing officer is bound to follow the provision of the clause of U.P. Electricity Supply Code, 2005. Wherefore in the light of above facts & submission, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Electricity Ombudsman kindly be pleased to: -

- A. May kindly be pleased to summon the respondent/contemnors before this Hon'ble Electricity Ombudsman Lucknow and punish them for their willful disobedience direct



the concerned Executive Engineer to give benefit of Electricity Duty in the light of order passed by Hon'ble Consumer Grievance Redressal Forum Lucknow Judgment dated 31.07.2023 in Case No. 14/2021 named as M/s Om Industries Village & Post Fursat Ganj District Amethi Through its Proprietor Ram Babu S/o Dwarika Prasad Vs Executive Engineer Madhyanchal Vidut Vitran Nigam Electricity Distribution Division-II Gauri Ganj (Tiloi), Amethi and others. forthwith.

- B. May kindly be pleased be to punish the opposite parties who have not complied the order in the light and spirit passed by Hon'ble Forum willfully and deliberately and liable to be punished under Section 142 of Electricity Act, 2003 by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission as well as This Hon'ble Electricity Ombudsman.
- C. May any other relief which this this Hon'ble Electricity Ombudsman may deem fit and proper.”

प्रत्यर्थी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, गौरीगंज, तिलोई, अमेठी द्वारा अनुपालन आख्या दिनांकित 27-06-2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें निम्नवत् कथन किये गये : —

“उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें, जोकि आपके द्वारा विद्युत बीजकों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट माँगी गयी थी। उक्त के विषय में अवगत कराना है कि न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश, भूतल विद्युत नियामक भवन, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ द्वारा अभ्यावेदन संख्या सी-190/2023 दिनांक 27-05-2024 को दिये गये निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि अभ्यावेदनकर्ता द्वारा आवेदित किये गये समस्त प्रकरणों में विभागीय नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है तथा प्रत्यर्थी द्वारा विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा परित आदेश दिनांक 31-07-2023 के एक बिन्दु (ई०डी० की छूट) को छोड़कर समस्त बिन्दुओं का अनुपालन कर दिया गया है, यहाँ यह भी समीचीन है कि प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 5959 दिनांक 05-09-2023 द्वारा अभ्यावेदनकर्ता के संयोजन में नियमानुसार मिलने वाली ई०डी० की छूट के सन्दर्भ में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० शासन को अवगत कराया, जिसके अनुक्रम में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन सुलतानपुर जोन, सुलतानपुर में प्रकरण को उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, अयोध्या रीजन, अयोध्या (कैम्प कार्यालय लखनऊ रीजन, लखनऊ) को सन्दर्भित कर दिया है, जिसका अनुपालन विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना है, जिसके लिए लाइसेंसी को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा।

अतः सन्दर्भित विषयक हेतु आप ई०डी० की छूट हेतु अपना आवेदन सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।



पूर्व में प्रेषित बिद्युत बीजको के अनसुर जनवरी-2015 से अगस्त-2023 के मध्य इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की गणना इस पत्र के साथ संलग्न कर सुचनार्थ प्रेषित है।”

सुनवाई के दौरान, अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता ने अभ्यावेदन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को दोहराते हुये, ई०डी० के सम्बन्ध में लाइसेंसी द्वारा कार्यवाही न किये जाने से अवगत कराया। लाइसेंसी के अधिवक्ता ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के सम्बन्ध में लाइसेंसी द्वारा किये गये अन्तिम पत्राचार दिनांक 27-06-2026 का उल्लेख करते हुये, यह कथन किया कि लाइसेंसी द्वारा अभ्यावेदनकर्ता के ई०डी० की गणना कर, रुपये 5,85,439.30 की प्राप्ति हेतु अभ्यावेदनकर्ता को पत्र प्रेषित कर दिया है, जिसकी प्रतिलिपि सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है। लाइसेंसी के अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि अग्रिम कार्यवाही हेतु अभ्यावेदनकर्ता को आवेदन सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय (ऑनलाइन पोर्टल) में स्वयं करना होगा।

प्रकरण में, विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के आदेश दिनांकित 21-07-2023 के अनुपालन में लाइसेंसी द्वारा संयोजन का स्थाई विच्छेदन अन्तिम बिल रुपये 5,988.20 अभ्यावेदनकर्ता को उपलब्ध कराया गया, जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27-05-2024 के अन्तर्गत उचित पाया गया। अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता से सुनवाई के दौरान यह प्रश्न किया गया कि क्या उपरोक्त धनराशि जमा कर दी गयी है? अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता ने उत्तर दिया कि यह धनराशि जमा नहीं की गई है, क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता की ई०डी० धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक ई०डी० का प्रश्न है, लाइसेंसी द्वारा ई०डी० के सम्बन्ध में पूरी गणना करते हुये, रुपये 5,85,439.30 की प्राप्ति के सम्बन्ध में अभ्यावेदनकर्ता तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से दिनांक 27-06-2026 को पत्राचार कर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही अभ्यावेदनकर्ता द्वारा ही की जानी है।

अतः अभ्यावेदनकर्ता को यह स्पष्ट किया गया कि पी०डी० की अन्तिम धनराशि रुपये 5,988.20 जमा करे तथा ई०डी० रुपये 5,85,439.30 की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करे। यदि ई०डी० की प्राप्ति में अभ्यावेदनकर्ता को नियमानुसार लाइसेंसी के सहयोग की आवश्यकता हो तो लाइसेंसी सहयोग करना सुनिश्चित करें।

अभ्यावेदन निस्तारित किया गया।

दिनांक :30-6-26


(संजय श्रीवास्तव)
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०